

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR DI
SHAH ALAM**

Rayuan No: 10000-017-0005-2020

Antara

Ruby Haryanie binti Abdul Hamid

...Perayu

Lwn

Azizul Hakim bin Aziz

...Responden

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI SHAH ALAM
Kes Mal No: 10207-017-0059-2019**

Antara

Ruby Haryanie binti Abdul Hamid

...Plaintif

Lwn

Azizul Hakim bin Aziz

...Defendan

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi) dan YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid Pada 27 Julai 2023/ 9 Muharam 1445H]

Kes Rayuan No. 10000-017-0005-2020

[Rayuan Terhadap Perintah Harta Sepencarian di bawah seksyen 121 Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Puan Raudzah binti Mohd Mokhtar (Tetuan Raudzah Khayrs & Associates.)

Peguam Syarie Responden : Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu (Ruby Haryanie binti Abdul Hamid) terhadap keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Saman No.: 14000-017-0061-2019 yang telah diberikan pada 6/1/2020. Penghakiman kes tersebut adalah seperti mana berikut:-

1. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
2. Mahkamah mengisytiharkan harta-harta berikut sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan Defendan iaitu:
 - 2.1 Sebuah rumah flat di bawah hak milik strata PN 12159 Lot No.421 Seksyen 6 No. Petak 86 Tingkat 2 Bangunan M3 Bandar Shah Alam, Daerah Petaling Selangor Darul Ehsan dengan kadar 5% bahagian Plaintiff dan 95% bahagian Defendan.
 - 2.2 Sebuah kereta jenama Ford Ranger No. Pendaftaran WYE 3456 dengan kadar 5% bahagian Plaintiff dan 95% bahagian Defendan.
 - 2.3 Sebuah motosikal jenama Aprilia Shiver No. Pendaftaran WXE 3456 dengan kadar 10% bahagian Plaintiff dan 90% bahagian Defendan.
 - 2.4 Sebuah kereta jenama Ford Escape No. Pendaftaran BGC 6680 dengan kadar 100% bahagian Defendan. Defendan hendaklah membayar RM5,000.00 kepada Plaintiff sebagai bayaran semula pemasangan NGV oleh Plaintiff
3. Mahkamah mengisytiharkan harta-harta tersebut adalah hak mutlak Plaintiff iaitu:
 - 3.1 Sebuah rumah teres yang beralamat di No.44 Jalan PJS 5/12, Taman Desaria, 46000 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Plaintiff

hendaklah membayar semula kos sebanyak RM15,000.00 kepada Defendan.

- 3.2 Tiga kepingan emas iaitu kepingan emas Perth Mint Gold Bar 999.9 seberat 100 gram bernombor 289503, kepingan emas Perth Mint Gold Bar 999.9 seberat 100 gram dan kepingan emas Perth Mint Gold Bar 999.9 seberat 300 gram bernombor 289506.
4. Mahkamah memerintahkan penyelesaian pembahagian harta di perenggan 2 tersebut adalah dengan cara penjualan dan hasil bersih setelah ditolak segala hutang dan kos dibahagikan antara Plaintiff dan Defendan mengikut kadar di perenggan 2 perintah ini; atau
5. Secara alternatifnya, mana-mana pihak yang ingin membeli atau memiliki harta-harta tersebut sepenuhnya, pihak yang berkenaan hendaklah membayar bahagian pihak yang satu lagi mengikut kadar di perenggan 2 perintah ini mengikut nilai semasa.
6. Kos ditanggung masing-masing.

[2] Perayu (Plaintif) yang tidak berpuas hati dengan penghakiman ini telah memfailkan Notis Rayuan pada 17/1/2019 dan seterusnya memfailkan Alasan Rayuan pada 5/6/2020. Responden didapati tidak pernah hadir di sepanjang prosiding pengurusan kes dan Mahkamah telah membenarkan penyampaian gantian secara tampalan di alamat rumah Responden dan Affidavit Penyampaian telah diikrarkan dan difailkan oleh kakitangan firma guaman Peguam Syarie Perayu pada 3/1/2023.

ALASAN RAYUAN PERAYU

[3] Dalam rayuan ini, Perayu telah mengemukakan sebanyak lapan (8) Alasan Rayuan sebagaimana terkandung di halaman 475-478 Rekod Rayuan iaitu:-

- i. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf apabila memerintahkan Perayu membayar balik RM15,000.00 kepada Responden sedangkan YA Hakim sendiri setuju bahawa tiada pembuktian kepada Responden berhubung sumbangan wang yang dibuat sebelum perkahwinan dengan Perayu terhadap rumah teres beralamat No.44 Jalan PJS 5/12, Taman Desaria, 46000 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan tersebut.
- ii. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf apabila memerintahkan Perayu membayar kembali wang wang kos sebanyak RM15,000.00 kepada Responden dengan menyatakan kewujudan keterangan saksi Defendan iaitu SD-1 yang menyokong sedangkan saksi tersebut mengaku mengetahui jumlah yang tepat dan tidak pasti kebenaran tujuan pinjaman wang dibuat oleh Responden daripadanya sama ada untuk rumah tersebut atau sebaliknya.
- iii. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf apabila gagal memutuskan cara dan tempoh kepingan-kepingan emas Perth Mint Gold Bar 999.9 dengan jumlah berat 500 gram berjumlah RM101,924.18 (selepas ini dirujuk sebagai kepingan-kepingan tersebut) perlu dipulangkan kembali oleh Responden kepada Perayu, sedangkan Responden di dalam keterangannya mengakui bahawa kepingan-kepingan emas tersebut berada dalam simpanannya sejak dari awal pembelian sehingga tarikh perceraian mereka. Malahan Responden sendiri di dalam ekshibit P-28 telah beraku janji untuk membayar semula kepingan-kepingan emas yang hilang dalam simpanannya kepada Perayu.

- iv. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf apabila menyatakan tiada kepingan dokumen yang menyokong bahawa Perayu merupakan pembeli kepingan-kepingan emas tersebut sedangkan telah jelas di dalam dokumen yang diekshibitkan sebagai SP-1, SP-2, dan SP-6 berhubung keesahan Perayu sebagai pemilik kepingan-kepingan emas tersebut selain pengakuan oleh Responden.
- v. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf apabila gagal mengenalpasti tanggungjawab dan beban pembuktian yang sepatutnya dikemukakan oleh Responden bagi membuktikan wujud kecurian kepingan-kepingan emas dalam simpanannya yang didakwa berlaku di rumah tersebut ketika Perayu masih bercuti di Turki.
- vi. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf fakta dan pendapat berhubung keperluan tindakan Perayu membuat laporan Polis terhadap dakwaan kehilangan kepingan-kepingan emas tersebut oleh Responden semasa perkahwinan mereka dan selepas perceraian mereka. Sedangkan beban pembuktian sepatutnya diletakkan ke atas Responden sendiri yang mendakwa kepingan-kepingan emas tersebut telah hilang dari simpanannya.
- vii. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf apabila gagal mengenalpasti wujud kekeliruan fakta yang ditimbulkan oleh Responden berhubung kepingan-kepingan emas tersebut termasuk qarinah yang bersifat ghalabat al-zan berlaku kepada Responden setelah dakwaan ketiadaan/kehilangan langsung kepingan-kepingan emas yang berada dalam simpanan Responden tersebut.

viii. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf kerana tidak memutuskan tuntutan Perayu supaya Responden dikenakan kos guaman dan tindakan/kos prosiding sebanyak RM30,000.00 berikutan perbuatan dan tindakan tidak bertanggungjawab Responden berhubung rumah tersebut, kepingan-kepingan emas tersebut dan perbuatan melengahkan proses penyelesaian kes secara baik ketika prosiding sebagai kos yang wajar ditentukan.

[3] Perayu telah memfailkan Hujahan Bertulisnya pada 3/4/2013 manakala Responden yang tidak pernah hadir dan tiada sebarang Hujahan Bertulis difailkan. Maka rayuan ini telah dipanjangkan kepada kami untuk pendengaran pada 26/5/2023 dan pada hari ini 27/7/2023 adalah ditetapkan untuk keputusan.

Fakta Kes

[4] Perayu dan Responden telah bernikah pada 1/1/2009 dan telah bercerai dengan kebenaran Mahkamah pada 3/4/2013 di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Jaya Selangor. Sepanjang perkahwinan pihak-pihak tidak dikurniakan cahaya mata.

[5] Selepas perceraian iaitu pada 26/3/2014 Perayu (Plaintif) telah memfailkan tuntutan Harta Sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui Saman No.: 10400-017-0130-2013 untuk menuntut harta alih dan tak alih sebagaimana yang terkandung dalam pliding Pernyataan Tuntutan Plaintif bertarikh 3/3/2014 di muka surat 2-7 Rekod Rayuan.

[6] Manakala Responden (Defendan) yang tidak bersetuju dengan tuntutan Perayu telah memfailkan Pernyataan Pembelaan dan Tuntutan Balas pada

14/7/2014 dan Perayu seterusnya telah memfailkan Pernyataan Jawapan Kepada Pembelaan dan Pembelaan kepada Tuntutan Balas pada 14/8/2014.

[7] Pada 4/2/2015 Mahkamah Tinggi Syariah telah membenarkan kes dimulakan dengan penerimaan Afidavit Keterangan Plaintiff (Perayu) dan sesi Soal Balas dan Soal Semula. Mahkamah seterusnya setelah merekodkan pihak-pihak dan saksi Plaintiff dan Defendan selesai memberikan keterangan telah mengarahkan pihak-pihak masing-masing memfailkan Hujahan Bertulis.

[8] Pada 6/1/2020, Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan kes ini sebagaimana penghakiman di perenggan [1] di atas. Tidak berpuas hati dengan penghakiman tersebut, maka Perayu (Plaintiff) telah memfailkan rayuan ini.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[9] Setelah meneliti dan memperhalusi Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan Perayu serta Alasan Penghakiman Hakim Bicara, kami berpendapat isu utama yang relevan untuk kami ulas dan putuskan dalam rayuan ini adalah sebagaimana berikut:

- a) Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memerintahkan Perayu membayar kembali wang kos sebanyak RM15,000.00 kepada Responden.
- b) Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dalam perintahnya berhubung kepingan-kepingan emas Perth Mint Gold Bar.

c) Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan Sebuah motosikal jenama Aprilia Shiver No. Pendaftaran WXE 3456 dengan kadar 10% bahagian Plaintiff dan 90% bahagian Defendan.

a) Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memerintahkan Perayu membayar kembali wang kos sebanyak RM15,000.00 kepada Responden.

[10] Perayu menyatakan rumah Taman Desaria tersebut telah dibeli pada 14/2/2008 sebelum berkahwin dengan Responden dengan harga RM280,000.00 dan fakta ini telah diakui oleh pihak-pihak. Rumah tersebut telah dibiayai secara pinjaman penuh daripada majikan Perayu dan menanggung kos berkaitan pembelian rumah dan yuran guaman dari sumber kewangan Perayu sendiri. Manakala bayaran ansuran bulanan rumah tersebut sebanyak RM1,441.00 dijelaskan oleh Perayu melalui potongan gaji Perayu bermula November 2008.

[11] Perayu seterusnya menyatakan rumah tersebut telah dilengkapi oleh perabot dan kelengkapan rumah yang disediakan oleh Perayu dan kos ubah suai rumah melibatkan bahagian bumbung, pintu geser (sliding), bumbung tempat letak kereta dan bilik mandi yang berjumlah RM19,800 (ekshibit P-9) adalah dibiayai oleh Perayu tanpa bantuan kewangan daripada Responden.

[12] Menurut Perayu lagi setelah berkahwin, Perayu telah membenarkan rumah Taman Desaria tersebut dijadikan tempat tinggal mereka dan tiada keterangan Responden yang membuktikan usaha dan tanggung jawab Responden selaku suami menyara tempat tinggal dan menyediakan rumah kelamin yang lain. Malah segala bayaran melibatkan ansuran bulanan rumah, cukai taksiran dan bayaran bil utiliti adalah dibayar sendiri oleh Perayu tanpa dibayar balik oleh Responden. **(Rujuk dokumen Perayu di muka surat 507-512 Rekod Rayuan).**

[13] Perayu menghujahkan walaupun Responden mendakwa telah membayar balik ansuran pinjaman pembelian rumah Taman Desaria tersebut kepada Perayu dalam tempoh 30/1/2009-21/12/2012 secara tidak konsisten dan dalam kadar yang tidak konsisten antara RM950.00 sehingga RM1500.00 namun Perayu menegaskan dakwaan tersebut tidak dibuktikan sewajarnya kerana Responden gagal mengemukakan nombor akaun bagi kemasukan wang tersebut termasuk pengesahan daripada pihak bank yang berkaitan atas alasan yang remeh iaitu tidak ingat.

[14] Perayu menghujahkan bahawa wang kos sebanyak RM15,000.00 tersebut adalah dakwaan semata-mata kerana Responden gagal membuktikan bayaran tersebut benar-benar disumbangkan olehnya malah SD-1 gagal menyokong dan mengesahkan malah tiada pengetahuan tentang tujuan RM15,000.00 yang dipinjam oleh Responden daripadanya.

[15] Perayu juga turut menghujahkan berkenaan penerimaan keterangan Responden dan SD-1 yang meragukan dan bersifat kesamaran oleh YA Hakim Bicara beserta tiada dokumentasi dibuktikan yang selari dengan peruntukan seksyen 73 dan 78 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2003 tanpa sebab dan alasan telah membenarkan dakwaan Responden seterusnya memutuskan wang kos sebanyak RM15,000.00 dipulangkan kembali oleh Perayu kepada Responden.

[16] Dalam mengulas isu ini, kami merujuk kepada perenggan [54] Alasan Penghakiman Hakim bicara yang menyatakan:

“ Berbalik kepada dakwaan sumbangan sebanyak RM10,000.00 sehingga RM15,000.00 bagi bayaran kos guaman dan sebahagian wang pendahuluan semasa pembelian rumah teres tersebut, Mahkamah tidak

dibuktikan dengan sebarang dokumen bayaran oleh Defendan melainkan keterangan saksi Defendan yang menyokong perkara tersebut. Oleh kerana ada sumbangan wang oleh Defendan dalam sebelum tempoh perkahwinan, Mahkamah akan memerintahkan Plaintiff membayar semula wang tersebut kepada Defendan sebanyak RM15,000.00 sahaja”.

[16] Seterusnya kami merujuk kepada keterangan Defendan ketika di soal balas pada 19.3.3019 sebagaimana di muka surat 187 Rekod Rayuan :

SJ10- Sumbangan 10K-15K: setuju tiada resit pembayaran berkaitan kos rumah tersebut.

Selanjutnya kami juga merujuk kepada keterangan saksi Defendan dan sebagaimana di muka surat 132 Rekod Rayuan yang menyatakan:

Penyata Keterangan Saksi Defendan:

“J2: Anak saya iaitu Defendan telah memohon untuk meminjam duit saya sebanyak RM22,740.00 untuk membayar wang guaman dan sebahagian wang pendahuluan dan/atau deposit rumah sewa milik Plaintiff tersebut pada bulan Januari sehingga Mac 2008, di mana saya telah meminjamkan kepada anak saya iaitu Defendan wang sebanyak RM22,740.00 melalui 3 kali transaksi bank yakni RM10,500.00 pada 28.1.2008 (muka surat 2 Ikatan Dokumen Tambahan Defendan, + RM3,500.00 pada 13.2.2008 muka surat 3 Ikatan Dokumen Tambahan Defendan + RM8,740.00 pada 7.3.2008 (muka surat 4 Ikatan Dokumen Tambahan Defendan) = RM22,740.00

J3: Oleh itu anak saya telah menyumbang wang sebanyak RM22,740.00 untuk membayar wang guaman dan sebahagian wang

pendahuluandan/atau deposit rumah teres milik Plaintiff tersebut pada bulan Januari sehingga Mac 2008.

Soal Semula

- a) -Saya beri pinjaman kepada anak saya sebelum kahwin*
- b) -saya tahu anak saya nak pinjam duit untuk beli rumah sebab saya tengok kesusahan dia ingin bantu bakal isterinya beli rumah.*
- c) -Saya beri cash cheque kepada dia, pertama kali saya beri RM10,000.00 pada Januari kali kedua pada 13/2 sebanyak RM3,500.00. Kali ke tiga saya tak ingat*
- d) -Saya beri 3 kali cash cheque kepada dia dalam amount yang berbeza-beza kerana dia minta pada masa itu.*

[17] Berdasarkan kenyataan di atas kami dapati tiada kenyataan yang jelas dan meyakinkan berhubung dakwaan pembayaran RM15,000.00 oleh Responden ke atas rumah teres tersebut.

[18] Oleh yang demikian, kami bersetuju dengan hujahan Perayu bahawa tiada pembuktian yang kukuh berhubung wujud pelaksanaan dan penyempurnaan bayaran oleh Responden sama ada dari segi dokumentasi resit bayaran mahu pun kepastian dari segi perbuatan transaksi bayaran oleh Responden. Apatah lagi jumlah yang dipinjam adalah sangat berbeza dengan jumlah dakwaan sebenar sebanyak RM15,000.00 tersebut.

(b) Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dalam perintahnya berhubung kepingan-kepingan emas Perth Mint Gold Bar.

[16] Seterusnya berkenaan harta kepingan-kepingan emas, Perayu merujuk kepada terma 3.2 penghakiman di para [1] di atas bahawa Mahkamah telah

memutuskan tiga kepingan emas iaitu kepingan emas Perth Mint Gold Bar 999.9 seberat 100 gram bernilai RM17,547.35, kepingan emas Perth Mint Gold Bar 999.9 seberat 100 gram bernilai RM17,357.35 dan kepingan emas Perth Mint Gold Bar 999.9 seberat 300 gram bernilai RM67,019.48 adalah milik mutlak Perayu (Plaintif).

[17] Apa yang ingin dibangkitkan oleh Perayu dalam rayuan ini adalah berkenaan kaedah dan tempoh masa untuk Responden memulangkan kembali kepingan-kepingan emas kepada Perayu.

[18] Perayu menegaskan dan menghujahkan bahawa kepingan-kepingan emas tersebut kali terakhir adalah berada dalam simpanan Responden. Hal ini adalah berdasarkan pengakuan dan pengesahan oleh Responden sebagaimana keterangannya semasa di soal balas pada 2/4/2019 seperti di halaman 197 Rekod Rayuan yang mana Responden menyatakan:

- a) *“saya setuju saya tahu Plaintif ada beli beberapa kepingan emas”.*
- b) *“ setuju kepingan emas itu disimpan oleh saya”.*
- c) *“ setuju saya yang maklumkan pada Plaintif yang emas itu hilang”.*
- d) *“ setuju semasa hilang saya tinggal di alamat rumah 44 (Rumah Taman Desaria tersebut.”*
- e) *“ setuju laporan polis tidak dilampirkan”*
- f) *“ setuju emas itu hilang dalam tangan saya”.*

[19] Justeru, Perayu memohon agar Responden dapat memulangkan kembali kepingan-kepingan emas tersebut dan menentukan kaedah pemulangan serta tempoh masa pelaksanaan pemulangan atau membayar jumlah asal nilai harta tersebut sebanyak RM101,924.18 sekiranya harta tersebut telah dicairkan oleh Responden.

[20] Berhubung isu ini kami dapati kewujudan fakta berkenaan kepingan-kepingan emas yang merupakan milikan Perayu dan berada dalam simpanan Responden adalah diakui oleh Responden. Oleh yang demikian kami berpuashati bahawa isu ini hanya melibatkan kaedah pemulangan sahaja dan isu berkaitan pemilikan harta adalah tidak timbul. Oleh yang demikian menjadi tanggung jawab Responden untuk memulangkan kembali aset tersebut atau memulangkan nilainya sekiranya tiada dalam simpanan mengikut kaedah dan tempoh masa yang munasabah.

(c) Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan Sebuah motosikal jenama Aprilia Shiver No. Pendaftaran WXE 3456 dengan kadar 10% bahagian Plaintiff dan 90% bahagian Defendan.

[21] Berkaitan harta di atas, Perayu menyatakan Motosikal Aprillia tersebut telah dibeli oleh Responden dalam tempoh perkahwinan dengan Perayu pada tahun 2012 dengan harga RM56,000.00 dan motosikal tersebut telah didaftarkan atas nama Responden. Bayaran deposit motosikal tersebut telah dibayar menggunakan cek yang dikeluarkan oleh syarikat milik SP-1 iaitu Merahhijau enterprise atas usaha pujukan Perayu untuk SP-1 berbuat demikian.

[22] Selain itu, Perayu turut menyatakan telah memberi sumbangan dari sudut dorongan dan galakan bersetuju dengan hasrat Responden untuk membeli motosikal tersebut. Perayu juga menemani Responden membuat tinjauan semasa ingin membeli motosikal dan turut mengambil cuti untuk membawa dan menghantar Responden ke kedai motosikal tersebut.

[23] Oleh yang demikian Perayu menghujahkan sumbangan Perayu secara tak langsung tersebut melayakkan Perayu mendapat kadar minimum melebihi

daripada 10 % seperti yang diputuskan oleh Hakim Bicara iaitu Perayu wajar mendapat sehingga 49% terhadap motosikal tersebut.

[24] Bagi memutuskan isu ini , kami berpuas hati dengan dapatan Hakim Bicara bahawa harta ini merupakan harta sepencarian dan wujud sumbangan tak langsung perayu terhadap harta tersebut. Berdasarkan keterangan dan hujahan yang dikemukakan kami berpandangan bahawa penetapan 10% terhadap harta tersebut oleh Hakim Bicara adalah wajar dan kami tidak berhasrat untuk mengganggu dapatan tersebut apatah lagi Perayu tidak menjustifikasikan kepada kami secara kukuh untuk kami menimbangkan kelayakan yang lebih terhadap motosikal tersebut.

[25] Bagi mengukuhkan dapatan ini, terdapat beberapa keputusan kes di Mahkamah Rayuan Syariah yang menunjukkan bahawa dalam menentukan kadar pembahagian harta sepencarian, antara elemen yang dipertimbangkan adalah usaha atau sumbangan pihak-pihak dalam memperolehi sesuatu harta sama ada melalui usaha bersama atau usaha tunggal di samping usaha tak langsung yang telah diberikan. Kami nyatakan di sini antara kes yang boleh dirujuk ialah Kes Anita Binti Abdullah lwn. Zainuddin Bin Haji Ariffin [1982] 4 JH 73, Hazlina Binti Hamidin lwn. Muhammad Zaidi Bin Majid [2005] 20 JH 218, Hawa Embong lwn. Ahmad Bin Muda, 20 JH Bhg. 2 JH 247-269 [2005] dan Murshida Mustakim lwn. Hassim Abdullah 1 CLJ(Sya) 2006 m.s. 222.

[26] Berdasarkan ulasan di atas, kami berpuashati bahawa setelah meneliti rayuan ini secara terperinci, demi keadilan wujud keperluan untuk kami campur tangan dalam rayuan ini.

[27] Akhir sekali, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak kepada Ayat 32 Surah an-Nisa yang menjelaskan bahawa masing-masing suami dan isteri

mempunyai sumbangan terhadap sesuatu harta dan pembahagian terhadap sesuatu harta tersebut perlulah diberikan berdasarkan sumbangan dan usaha-usaha yang telah diberikan ke atas harta tersebut.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١٢﴾

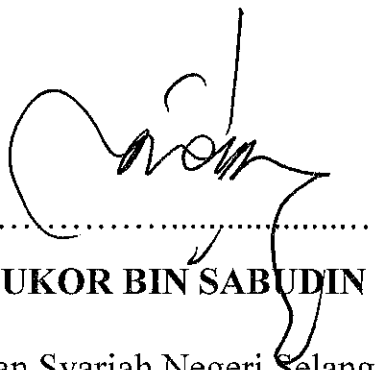
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.”

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan penghujahan bertulis Pihak Perayu, maka Kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

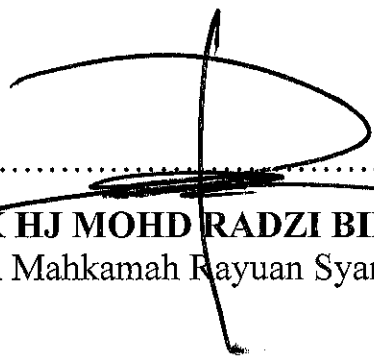
- [1] Rayuan Perayu Berhubung sebuah rumah teres yang beralamat di No.44 Jalan PJS 5/12, Taman Desaria, 46000 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan adalah DITERIMA.
- [2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Saman No: 10207-017-0059-2019 pada 6/1/2020 berkaitan Perayu membayar semula kos Rm15,000.00 kepada Responden adalah DIBATALKAN.
- [3] Rayuan Perayu berhubung motosikal jenama Aprilia Shiver No. Pendaftaran WXE 3456 adalah DITOLAK dan terma 3.2 perintah bertarikh 6/1/2020 adalah DIKEKALKAN.
- [4] Rayuan Perayu Berhubung Tiga kepingan emas iaitu kepingan emas Perth Mint Gold Bar 999.9 seberat 100 gram bernombor 289503, kepingan emas Perth Mint Gold Bar 999.9 seberat 100 gram dan kepingan emas Perth Mint Gold Bar 999.9 seberat 300 gram bernombor 289506 adalah DITERIMA.
- [5] Responden diperintah memulangkan kepingan tersebut atau sebagai alternatif membayar nilai semasa kepingan-kepingan emas tersebut dalam tempoh 30 hari dari tarikh perintah.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

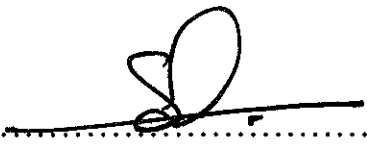


1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
2. **YA DATUK HJ MOHD RADZI BIN ABDUL LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
3. **YA HAJI MOHD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

